三水芦苞广东联民环保建材有限公司“4·5”一般机械伤害事故调查报告

目　录

一、 事故相关概况 - 1 -

（一）涉事单位概况 - 1 -

（二）涉事人员概况 - 2 -

（三）事故发生情况 - 2 -

（四）事故勘察情况 - 3 -

（五）人员伤亡和直接经济损失 - 5 -

二、事故应急处置及评估情况 - 5 -

（一）事故信息接报及响应情况 - 5 -

（二）事故现场应急处置情况 - 5 -

（三）医疗救治和善后情况 - 6 -

（四）事故应急处置评估 - 6 -

三、事故调查情况 - 6 -

（一）对相关单位和人员的调查情况 - 6 -

（二）有关监管部门的履职情况 - 7 -

四、事故发生的原因及事故性质 - 12 -

（一）事故发生的原因 - 12 -

（二）事故性质 - 13 -

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议 - 13 -

（一）对相关单位及人员的处理建议 - 13 -

（二）对监管部门的处理建议 - 14 -

六、事故整改和防范措施 - 15 -

（一）召开事故通报会，加强行业管理 - 15 -

（二）落实监管责任，切实消除隐患 - 15 -

（三）约谈相关企业，督促落实整改措施 - 15 -

（四）加强统筹协调，压紧压实责任 - 16 -

2025年4月5日，芦苞镇广东联民环保建材有限公司打包工作人员杨**进入成品砖运送区域窑车底部，被地爬车三角钩夹到头部导致死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区自然资源分局、区城管执法局、区住建水务局、区公安分局、区总工会、芦苞镇政府，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“4·5”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关概况

（一）涉事单位概况

广东联民环保建材有限公司（以下简称联民公司），统一社会信用代码为91440607****，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2021年03月30日，营业期限为长期，注册资本为人民币贰仟捌佰万元，法定代表人为黄**，主要负责人为黄**，经营场所为佛山市三水区芦苞镇****（住所申报）。经营范围为一般项目：砖瓦制造；建筑砌块制造；水泥制品制造；

石棉水泥制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；建筑陶瓷制品加工制造；石棉制品制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；水污染治理；污水处理及其再生利用；生活垃圾处理装备销售；以自有资金从事投资活动；固体废物治理；国内贸易代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事人员概况

杨**（在此次事故中死亡），男，汉族，出生于1970年9月14日，身份证号码为512921197****，住址在四川省南充市高坪区****，2022年入职广东联民环保建材有限公司，为2号机打包班组工作人员，工作内容包括：操作涉事地爬车、成品砖打包。

李**（事发时涉事地爬车操作人员），男，汉族，出生于1987年7月10日，身份证号码为50022419****，住址在重庆市铜梁区****，2022年入职广东联民环保建材有限公司，与杨**同为2号机打包班组工作人员，工作内容包括：操作涉事地爬车、成品砖打包。

（三）事故发生情况

杨**、李**为广东联民环保建材有限公司 2 号机打包班组工作人员，2 号机打包班组共 16 名工作人员分成 2 个小组（8 名工作人员为 1 个小组），2 个小组交替进行打包作业，交班时间为每天的 16 时 30 分，其中，杨**、李**为同一个小组。2025 年 4 月 5 日 16 时 40 分 25 秒杨**进入作业区域，并操作地爬车牵引

窑车进行作业，后杨**进入窑车底部，用砖头将地爬车两端的三角钩垫起，使其不能勾住窑车牵引板。与此同时，李**进入作业区域，经过观察后，未发现杨**在窑车底部，便启动地爬车，杨**被地爬车三角钩夹住头部导致死亡。

（四）事故勘察情况

事故地点位于广东联民环保建材有限公司成品砖运送区域，从东往西方向的第三条运送轨道，具体位置为第三条运送轨道的窑车（由北向南数第三台窑车、第四台窑车，窑车编号为 59、58）下方。事发后发现杨**的位置在 58 号窑车下方，距离 58 号窑车南侧边缘距离为 2.537m，距离轨道西侧内槽边缘距离为 0.5m。58 号窑车南侧有一台窑车（窑车编号为 154），该窑车距离 58 号窑车为 3.05 米，该窑车下方有一台地爬车，该地爬车的宽度为 1.61m，地爬车南北两端各有一个三角钩，三角钩长宽均为 300*300mm，两个三角钩均垫有两块砖头，两块砖头的总高度为 10cm，南侧三角钩略微翘起勾在 154 窑车的牵引板上，北侧三角钩处于水平状态未勾住 154 窑车牵引板，北侧三角钩上有大量血渍，经调查了解，上述三角钩上垫的砖头为杨**事发前垫上去的。

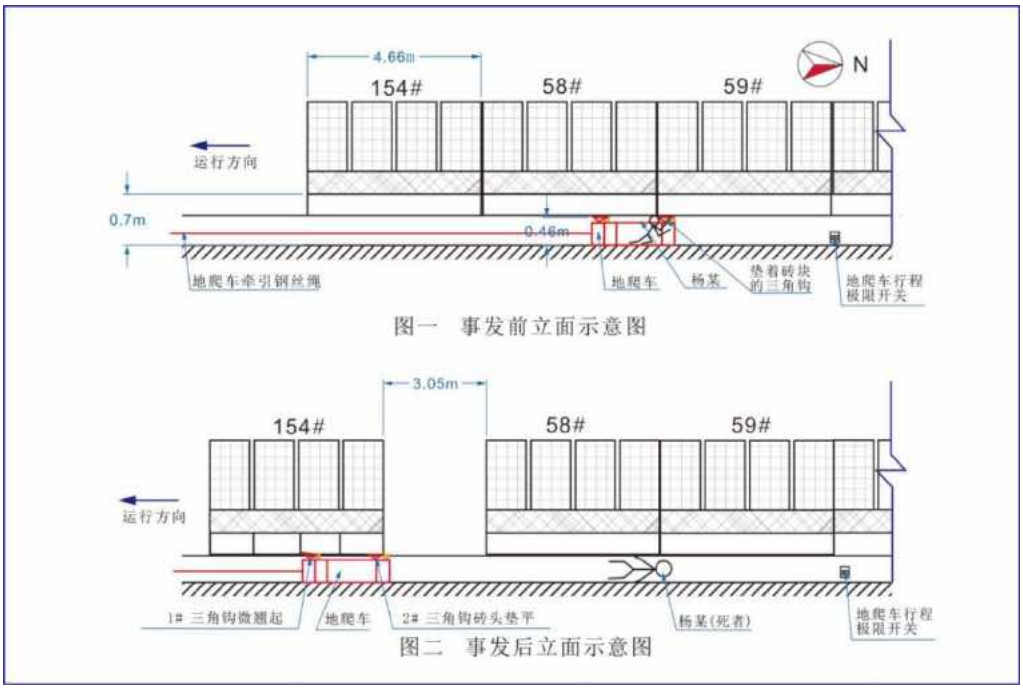


图 1.事发前后现场示意图



图 2.事发现场概貌（一），图示为 58 号窑车底部，血渍处为发现事故时死者所在位置



图 3.事发现场概貌（二），上图显示的是涉事地爬车，位于窑车154号窑车的下方。该地爬车的正中间上方有一三角钩。三角钩处有血渍，该血渍为事发时杨**留下的，三角钩处垫有两块砖头。

（五）人员伤亡和直接经济损失

“4·5”机械伤害事故造成1人死亡，截至目前，直接经济损失约143万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李**迅速联系同班组的工作人员粟**、李**，三人合力将窑车底部的杨**转移至轨道旁，现场有关人员见状立马拨打120请求救援，区应急管理局、区公安分局、芦苞镇政府等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、区公安分局、芦苞镇政府等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，镇派出所对事发现场进行了封锁围蔽，镇应急办开具《现场处理措施决定书》，责令立即停止作业，接受事故调查。

（三）医疗救治和善后情况

现场人员拨打急救电话将杨**送往三水岭越医院抢救，后经抢救无效死亡。据居民死亡医学证明（推断）书显示，杨**的死亡原因符合颅脑损伤死亡。经事故调查组协调处置，广东联民环保建材有限公司已与杨**家属达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区公安分局、芦苞镇政府等部门及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对相关单位和人员的调查情况

经对广东联民环保建材有限公司主要负责人黄**、安全管理人员黄**、2号打包机班组班组长王**、2号打包机班组打包员工陈**、涉事打包员工李**以及机修工人梅**等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合区自然资源分局、区城管执法局、区住建水务局的技术报告及安全专家的勘验报告认定相关情况如下:

广东联民环保建材有限公司: 1.公司有向工作人员发放安全

帽并要求其在工作期间佩戴，但事发当天交班后杨**、李**均未佩戴安全帽，且公司长期存在工作人员在工作期间不按要求佩戴安全帽的情况；2.公司《地爬车安全操作规程》规定地爬车启动前应示警，确认周边无人及障碍物，但公司未开展地爬车启动示警相关培训，现场未设置示警装置，且公司地爬车启动前一直未进行示警；3.未对杨**、李**等工作人员开展三级安全教育培训，且未告知员工不能进入窑车底部、地爬车底部等危险部位；4.公司用地范围未办理建设用地手续和规划报建手续。

杨、李**：**杨**在未通知其他相关作业人员的情况下，进入窑车底部，且未佩戴安全帽，也未采取其它安全防护措施。李**作业时未及时发现杨**位于窑车底部，操纵遥控器启动地爬车，导致地爬车三角钩夹到杨**的头部。

中国人民财产保险股份有限公司佛山分公司：2024年联民公司在中国人民财产保险股份有限公司佛山分公司投保了安全生产责任保险，保险期限为2024年3月26日至2025年3月25日，但保险公司未对联民公司开展安责险预防服务。

（二）有关监管部门的履职情况

芦苞镇政府：有开展安全生产执法检查工作。将联民公司纳入2024年芦苞镇“三旧”改造项目，并成立“三旧”改造工作领导小组，由镇党委书记任组长，组织镇相关部门对联民公司开展联合督导检查，督促问题整改。2024年以来，应急办对联民公司开展执法检查6次，发现并整改安全隐患18项，立案2起，处罚金额4万元。**有组织开展相关安全培训。**2024年以来，组织

联民公司等相关负责人参加安全生产专题培训会议8次，内容涉及有限空间、物料堆场、复工复产等方面，通过教育培训提升公司的安全意识及安全管理水平。**有开展相关安全警示宣传。**有建立政企沟通群、公众号安全生产专栏，2024年以来应急办发布安全生产要求、隐患排查知识、警示教育链接等40余则，对有关公司进行了警示教育。**有对“两违”行为进行整治。**针对联民公司违法用地等行为，芦苞镇及区自然资源分局在2020年至2022年间对其作出行政处罚6次，涉及面积3.410259万平方米、处罚金额34.10321万元。

区城管执法局：有开展违法建设综合治理工作。2025年牵头相关职能部门、各镇街开展违法建设治理工作，通过拆除、补办手续等方式完成违法建设治理25.58万平方米，其中拆除21.29万平方米，拆除比例为83.22%。**有开展巡查执法相关工作。**年初印发了《佛山市三水区城管执法系统违法建设巡查方案》，明确了城管执法部门违法建设巡查范围、巡查方式、处置流程等。同时加强对镇（街道）综合执法部门违法建设查处督导和业务指导，今年1-3月份，共出动执法人员146人次，巡查发现或通过其他渠道收到违法建设线索13宗，立案9宗，罚款2.86万元。**有开展违法建设查处业务培训。**对镇街综合执法队开展违法建设查处工作培训，重点讲解违法建设的定义和分类、涉及违法建设相关法律法规、违法建设查处一般流程、违法建设强制拆除流程、新增违法建设查处工作流程、违法建设查处法律风险防范等，进一步

提升基层执法人员违法建设查处业务能力及水平。**推进城管系统“2025隐患排查治理年”行动。**督促指导镇街综合执法队及行业企业推进安全生产各项工作。截至目前，局领导带队督导指导安全生产工作28次，全区城管系统累计出动1663人次检查各类设施，发现安全隐患132个，同时开展全区城管执法人员、环卫保洁工人、绿化管养工人、路灯养护人员安全生产培训88次，覆盖5000多人次。

区自然资源分局：有对联民公司违法用地问题进行查处。区自然资源分局分别于2020年12月29日、2021年3月17日、2021年7月23日对该公司作出行政处罚，合计处罚违法用地面积21036.56平方米，罚款总金额210365.6元，涉及建筑物处置事项已全部申请法院强制执行，并按照法院裁定结果全部移交镇人民政府处理。**有开展存量违法用地整治工作。**通过建立存量违法用地问题清单、挂账销号管理等方式开展整改工作，截至目前，我区已有1030宗纳入存量违法用地问题清单，累计已完成整改面积1115.25亩。**有印发《佛山市三水区关于规范违法建设案件处理的操作指引》。**联合区人民法院出台印发了《佛山市三水区关于规范违法建设案件处理的操作指引》，将违法占地案相关退还土地、违法占地拆除建筑物、没收建筑物等行政处罚执行事项纳入法院非诉执行受理范围，并进一步规范了行政处罚非诉强制执行的操作流程，为解决违法用地地上建筑物执行处理工作提供了指引。**有开展**

动态巡查工作。2024 年以来以卫片执法巡查在线系统为抓手督促各镇街开展土地日常巡查，累计巡查距离约 72123.29 千米，累计巡查上线时间约6810小时,督促镇街落实系统上报违法事件38宗，督促镇街推动执法动态巡查工作。**有对镇街开展业务指导和培训。**开展“导师制”指导培训，明确执法大队 2 名业务骨干作为镇街综合行政执法培训导师，通过集中培训、单独培训、现场带班、电话指导等各种方式强化对镇街的业务指导；并结合镇街的培训需求，定期对镇（街道）综合行政执法人员开展自然资源执法专题培训。2023 年组织开展了 4 次小组培训和 1 次集中培训，2024 年对芦苞镇执法专班、乐平执法专班共 46 人开展了集中培训。

区住建水务局：有开展施工许可发放审核工作。将 5000 万元以下的项目施工许可核发部分委托给镇街实施，区、属地街道从严审核施工许可核发工作，对未领取建设工程规划许可证、未完成用地批准手续的建设工程，不予核发施工许可证。**有开展违法建设建筑历史遗留问题处理工作。**指导符合条件的企业补办相关手续，2024 年牵头对 12 个项目完成了补办手续。**有指导镇街打击未取得施工许可擅自施工的行为。**2024 年办理未取得施工许可擅自施工行政处罚案件 4 宗，对未批先建违法形成有力震慑。**有开展房屋市政工程安全监管工作。**2024 年 12 月至今相继印发了《关于开展全区在建建筑工地地下封闭空间施工和防高坠专项排查整治工作的通知》、《关于开展 2025 年房屋建筑工程第一季度质

量安全生产检查暨高处坠落专项检查的通知》等文件，开展专项排查整治工作，重点排查地下封闭空间的通风、照明、气体检测等安全设施配备情况以及高空作业防护栏杆、安全网设置、作业人员安全带使用等防高坠措施，压实有关企业的安全责任。

区应急管理局：有采取措施推进工贸行业安全生产治本攻坚三年行动。印发《三水区工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，明确治本攻坚年度目标，建立信息汇总、动态研判、量化通报、督导检查等机制。2024年以来全区排查重大事故隐患379个，完成整改379个，完成安全风险监测预警系统建设的工贸企业有35家，安全升级改造、淘汰落后产能及设备工艺953项，创建安全生产标准化管理体系企业960家，实施行政处罚251次，聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传114925人次。近两年以来，区、镇应急管理部门共对广东联民环保建材有限公司开展执法检查5次，发现并落实隐患整改18条，对企业实施行政处罚一次，罚款1万元整。**有组织开展隐患排查治理相关工作。**有聘请专业的技术服务机构对我区60家企业提供检查指导服务，并对全区工贸监管人员及村居安全巡查员共101人开展2场重大事故隐患判定标准专题培训。专家指导服务共发现隐患问题518项，其中重大事故隐患61条。帮扶机构对发现的隐患问题现场向企业提出了针对性的整改意见，并对发现的隐患问题进行了验收复查。针对检查发现的问题通报至各镇街，督促其高标准推动事故隐患闭环销号。**将建材行业企业作为安全生产重点监管对象。**印发了《关于加强全区建材行业安全监

管工作的通知》，强化建材行业企业重点区域、重点部位、重点作业安全监管，排查全区建材行业企业安全生产基础情况，并开展建材行业企业安全生产相关宣传工作，帮助企业全面认识建材行业企业安全生产重点工作。2023年委托第三方专业技术力量，组织开展建材行业重点企业安全生产隐患排查治理专项抽查工作，并对32家建材行业重点企业进行安全生产隐患排查治理，发现隐患问题287项，指导属地镇街督促企业落实隐患的闭环管理。

经查，监管部门履职存在以下问题：芦苞镇政府对联民公司违法用地问题处理跟进不及时，未落实拆除联民公司违法建筑物相关工作，以致至今联民公司违法用地问题未得到解决，违法建筑物未被拆除。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

直接原因：

1.杨**安全意识淡薄，在未通知其他相关作业人员的情况下，进入窑车底部，且未佩戴安全帽，也未采取其它安全防护措施，地爬车启动时夹到其头部导致事故发生。

2.李**作业时未及时发现杨**位于窑车底部，操纵遥控器启动地爬车，导致地爬车三角钩夹到杨**的头部。

间接原因：

广东联民环保建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，未采取措施消除员工不按规定佩戴安全帽、地爬车启动未示警等

安全隐患，未按要求落实安全生产教育和培训工作，导致员工安全意识不足。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，广东联民环保建材有限公司“4·5”机械伤害事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对相关单位及人员的处理建议

1.杨**安全意识淡薄，在未通知其他相关作业人员的情况下，进入窑车底部，且未佩戴安全帽，也未采取其它安全防护措施，地爬车启动时夹到其头部导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

2.李**作业时未及时发现杨**位于窑车底部，操纵遥控器启动地爬车，导致地爬车三角钩夹到杨**的头部，对事故的发生负有责任，公安机关已对李**涉嫌过失致人死亡进行立案侦查，建议由公安机关进一步追究其刑事责任。

3.广东联民环保建材有限公司：1.有向工作人员发放安全帽并要求其在工作期间佩戴，但事发当天交班后杨**、李**均未佩戴安全帽，且公司长期存在工作人员在工作期间不按要求佩戴安全帽的情况；2.《地爬车安全操作规程》规定地爬车启动前应示警，确认周边无人及障碍物，但公司未开展地爬车启动示警相关培训，现场未设置示警装置，且公司地爬车启动前一直未进行示警；3.未对杨**、李**等工作人员开展三级安全教育培训，且未告知员工不能进入窑车底部、地爬车底部等危险部位。违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定对其进行处理。

4.公司主要负责人黄**，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[4]第二十一条第（五）项[5]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定对其进行处理。

5.中国人民财产保险股份有限公司佛山分公司未对联民公司开展安责险预防服务，建议由区应急管理局将该问题通报给相关主管部门。

（二）对监管部门的处理建议

建议区自然资源分局督促指导芦苞镇政府尽快按照法律法

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

2.《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

规要求对联民公司有关违法建筑物进行拆除、对其违法用地问题进行处理；建议芦苞镇政府对负责联民公司违法用地处理的有关责任人进行谈话提醒，督促其高度重视并及时处理辖区违法用地问题，压紧压实安全生产监督管理职责，加大监管力度，夯实安全生产责任。

六、事故整改和防范措施

广东联民环保建材有限公司“4·5”机械伤害事故是一宗典型的有关单位及人员安全生产监管责任落实不到位、相关人员安全生产意识淡薄导致的事故，相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

芦苞镇政府组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）落实监管责任，切实消除隐患

区自然资源分局要督促指导芦苞镇政府对联民公司未办理建设用地手续和规划报建手续问题进行处理，依法依规落实违法用地查处及后续处理措施。

（三）约谈相关企业，督促落实整改措施

芦苞镇政府对联民公司主要负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促联民公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资

料收集。

（四）加强统筹协调，压紧压实责任

区应急管理局、区自然资源分局、区城管执法局、区住建水务局、芦苞镇政府要依职能落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对管辖范围内有关单位的安全管理、违法用地、违法建设等情况开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。